

Angela Davis

La prison est-elle obsolète ?

Traduit de l'anglais (États-Unis) par NATHALIE PERONNY



ISBN : 979-10-307-0434-1

© Angela Y. Davis, 2003

© Éditions Au diable vauvert, 2014, 2021

Au diable vauvert

www.audiable.com

La Laune 30600 Vauvert

contact@audiable.com

Sommaire

Remerciements.....	7
1. Introduction : réformer ou abolir la prison?.....	9
2. Esclavage, droits civiques et perspectives abolitionnistes	25
3. Emprisonnement et réforme.....	47
4. Comment le genre structure le système carcéral.....	71
5. Le complexe carcéro-industriel	101
6. Alternatives abolitionnistes	127
Notes	141

Remerciements

Je ne mérite pas d'être créditée comme l'unique auteur de cet ouvrage, tant les idées qu'il développe sont le fruit de six années de travail auprès des militants, des universitaires, des prisonniers et des travailleurs culturels ayant à cœur de dénoncer l'impact du complexe carcéro-industriel sur la vie des personnes (incarcérées ou libres) à travers le monde. Le comité d'organisation de la conférence de Berkeley de 1998, « Résistance Critique: au-delà du complexe carcéro-industriel », était composé de: Bo (Rita D. Brown), Ellen Barry, Jennifer Beach, Rose Braz, Julie Browne, Cynthia Chandler, Kamari Clarke, Leslie DiBenedetto Skopek, Gita Drury, Rayne Galbraith, Ruthie Gilmore, Naneen Karraker, Terry Kupers, Rachel Lederman, Joyce Miller, Dorsey Nunn, Dylan Rodriguez, Eli Rosenblatt, Jane Segal, Cassandra Shaylor, Andrea Smith, Nancy Stoller, Julia Sudbury, Robin Templeton et Suran Thrift. Tout au long de la préparation de cette conférence, qui a réuni plus de trois mille personnes, nous avons abordé certaines des questions que je soulève dans ce livre. Je remercie les membres de ce comité, et notamment

ceux qui ont fait de cette conférence l'acte fondateur de la création du mouvement Résistance Critique. En 2000, j'étais membre d'un groupe de recherche résident au sein de l'Institut de recherche de la faculté des humanités de l'université de Californie et j'ai eu régulièrement l'occasion de participer à des débats autour de ces questions. Je remercie les membres du groupe (Gina Dent, Ruth Gilmore, Avery Gordon, David Goldberg, Nancy Schepper Hughes et Sandy Barringer) pour leurs précieuses réflexions. Cassandra Shaylor et moi-même avons coécrit un rapport dans le cadre de la Conférence mondiale contre le racisme en 2001, sur les femmes de couleur et le complexe carcéro-industriel ; plusieurs thématiques de ce rapport ont cheminé jusqu'à cet ouvrage. J'ai également puisé dans plusieurs autres articles que j'ai écrits dans divers recueils. Ces cinq dernières années, Gina Dent et moi avons donné des conférences, publié et longuement débattu ensemble de ce qu'il est possible de faire sur le plan universitaire et sur le plan militant pour nous aider tous à imaginer un monde sans prisons. Je la remercie pour sa lecture attentive du manuscrit de ce livre et lui suis profondément reconnaissante de son soutien intellectuel et moral. Enfin, je remercie Greg Ruggiero, mon éditeur, pour sa patience et ses encouragements.

1. Introduction :

réformer ou abolir la prison ?

Dans presque tous les pays du monde, il va de soi que quiconque est condamné pour un crime grave sera envoyé en prison. Mais dans les pays qui appliquent encore la peine capitale (notamment les États-Unis), une proportion réduite mais notable de personnes sont condamnées à mort – pour des crimes jugés particulièrement graves. Le grand public connaît bien la campagne pour l'abolition de la peine de mort. De fait, la peine capitale a déjà été abolie dans la plupart des pays du monde. Même ses plus ardents défenseurs reconnaissent qu'il s'agit d'une question problématique. Pour la plupart des gens, il n'est pas difficile d'imaginer un monde sans peine de mort.

La prison, en revanche, est perçue comme un élément constitutif et immuable de nos sociétés. On ignore trop souvent que le mouvement pour l'abolition carcérale est lui aussi riche d'une longue histoire qui remonte à l'époque où la prison est apparue en tant que principale forme de châtimement. En fait, on a spontanément tendance à penser

que les militants carcéraux (y compris ceux qui se désignent eux-mêmes comme « militants antiprison ») cherchent uniquement à améliorer les conditions de détention ou à réformer fondamentalement le système carcéral. Pour une écrasante majorité de citoyens, la suppression des prisons est tout simplement impossible et inconcevable. Les personnes qui militent pour l'abolition carcérale sont considérées comme des utopistes et des idéalistes dont les idées seraient, au mieux, irréalistes et inapplicables et, au pire, mensongères et insensées. C'est dire à quel point il est difficile d'envisager un ordre social qui ne repose pas sur la menace de l'incarcération des individus dans des lieux épouvantables conçus pour les séparer de leurs proches et de leur communauté. La prison est considérée comme un élément si « naturel » qu'il est extrêmement difficile d'imaginer la vie sans elle.

J'espère que cet ouvrage incitera les lecteurs à remettre en question leurs propres présomptions sur la prison. Beaucoup d'entre nous sont d'ores et déjà convaincus que la peine capitale est une forme de châtiment rétrograde et qu'elle viole les principes élémentaires des droits de l'homme. Le temps est venu, me semble-t-il, d'encourager une prise de conscience similaire autour de la question carcérale. Au cours de ma carrière en tant que militante antiprison, j'ai vu la population carcérale des États-Unis croître si rapidement que pour beaucoup d'individus issus des communautés noires, latinos et amérindiennes, la probabilité est bien plus grande de se retrouver derrière les barreaux que de recevoir une éducation décente. Quand de nombreux jeunes décident de s'engager dans l'armée pour éviter le passage inéluctable par la case prison, on peut se demander s'il ne serait pas grand temps d'envisager d'autres solutions.

La question de savoir si la prison est devenue une institution obsolète se fait particulièrement pressante à la lumière des chiffres: aujourd'hui, plus de 2 millions d'Américains (sur une population carcérale mondiale estimée à 9 millions d'individus) vivent en prison, en maison d'arrêt, en centre de détention pour mineurs ou en centre de rétention pour migrants. Souhaitons-nous vraiment continuer à reléguer les personnes issues de communautés racialement ostracisées à une existence isolée, marquée par des règlements autoritaires, la violence, la maladie, et par des techniques de réclusion pouvant engendrer des troubles psychiques graves? D'après une étude récente, il y aurait aux États-Unis deux fois plus d'individus souffrant de maladie mentale en prison que dans l'ensemble des hôpitaux psychiatriques¹.

Quand j'ai commencé à militer pour l'abolition des prisons, vers la fin des années 60, j'ai été stupéfaite de découvrir qu'il y avait alors près de deux cent mille détenus dans mon propre pays. Si on m'avait dit qu'en l'espace de trois décennies, le nombre de personnes mises sous les verrous serait multiplié par dix, j'aurais été incrédule. Et j'aurais sans doute répondu peu ou prou la chose suivante: « Aussi raciste et antidémocratique que puisse être ce pays [souvenons-nous qu'à l'époque, les revendications du Mouvement des droits civiques commençaient juste à être prises en compte], je ne crois pas que le gouvernement américain sera en mesure d'enfermer autant de gens sans susciter une puissante résistance dans l'opinion. Non, ça n'arrivera jamais... sauf si nous basculons dans le fascisme. » Telle aurait pu être ma réaction, il y a trente ans. La réalité, c'est que nous avons été invités à entrer dans le ^{xxi}e siècle en acceptant le fait

que deux millions de prisonniers – un nombre supérieur à la population totale de certains pays – passent leur vie dans des lieux comme Sing Sing, Leavenworth, San Quentin ou l'Alderson federal reformatory for women [Centre fédéral de redressement pour femmes d'Alderson]. Ces chiffres sont encore plus alarmants lorsqu'on sait que les habitants des États-Unis représentent 5 % de la population mondiale, mais que plus de 20 % de l'ensemble de la population carcérale du monde se comptent dans notre pays. Pour reprendre les propos d'Elliott Currie, « la prison jette désormais une ombre menaçante sur notre société, à un degré inédit dans notre histoire ou celle de n'importe quelle démocratie industrielle. En l'absence de grands conflits armés, l'incarcération de masse constitue le programme social le plus assidûment appliqué par les gouvernements de notre époque². »

Lorsqu'on réfléchit à la question de l'obsolescence des prisons, il est essentiel de se demander comment la population carcérale a pu connaître une telle inflation sans qu'on s'interroge véritablement sur l'efficacité de l'enfermement. Quand dans les années 80, sous « l'ère Reagan », il a été décidé de construire davantage de prisons et d'augmenter le nombre de détenus, les politiciens étaient tous d'accord pour affirmer que « sévir contre le crime » – notamment par l'emprisonnement systématique et l'allongement des peines de prison – était la clé pour faire reculer la criminalité. En réalité, l'incarcération de masse telle qu'on a commencé à la pratiquer à cette époque n'a eu que peu (ou pas) d'effets sur les chiffres officiels de la criminalité. L'accroissement de la population carcérale ne produisait pas des rues plus sûres, juste un nombre encore croissant de prisonniers. Chaque nouvelle prison en semait encore une autre. Et

à mesure que le système pénitentiaire prenait de l'ampleur, les entreprises de construction ainsi que les fournisseurs de biens et de services aux prisons voyaient leurs chiffres d'affaires s'envoler. Sans parler de la manne constituée par la main-d'œuvre carcérale. Cette vaste mobilisation de capitaux privés (des secteurs du bâtiment à ceux de la restauration ou des services de santé) autour de la gestion des établissements pénitentiaires rappelait si étrangement l'émergence du complexe militaro-industriel, que nous avons commencé à employer le terme de « complexe carcéro-industriel³ ».

Prenons l'exemple de la Californie dont le paysage a été totalement « carcéralisé » ces vingt dernières années. La toute première prison d'État, San Quentin, date de 1852⁴. Folsom, autre établissement bien connu, fut inauguré en 1880. Entre 1880 et 1933, année de l'ouverture d'un centre pénitentiaire pour femmes à Tehachapi, il n'y eut aucune nouvelle prison. En 1952, le California Institution for Women remplaça le centre de détention de Tehachapi, lui-même transformé en prison pour hommes. De 1852 à 1955 en Californie seules neuf prisons nouvelles furent construites. Entre 1962 et 1965, on inaugura deux camps ainsi que le California Rehabilitation Center. Aucune autre prison ne fut construite durant la seconde moitié des années 60, ni pendant la décennie suivante.

Soudain, dans les années 80, on assista à un vaste projet de construction de prisons. Pas moins de neuf nouveaux établissements, dont le Northern California Facility for Women, ouvrirent leurs portes entre 1984 et 1989. Rappelons qu'il avait fallu plus d'un siècle pour bâtir les neuf premières prisons californiennes. En moins d'une décennie, le nombre

d'établissements pénitentiaires fut brusquement multiplié par deux. Puis pendant les années 90, douze nouvelles prisons vinrent s'ajouter à la liste, parmi lesquelles deux de plus réservées aux femmes. En 1995, la Valley State Prison for Women fut inaugurée. Son objectif était de « fournir 1 980 places pour femmes et de réduire la surpopulation carcérale californienne ». Sauf qu'en 2002, l'établissement accueillait 3 750 détenues et que les deux autres prisons pour femmes étaient tout aussi surpeuplées⁵.

La Californie compte désormais trente-trois prisons, trente-huit camps, seize établissements correctionnels et cinq minuscules structures pour femmes avec pouponnières intégrées. En 2002, 157 979 personnes étaient détenues dans l'ensemble de ces établissements, dont environ 20 000 que l'État retient pour infractions aux règles d'immigration. La composition raciale de cette population carcérale est révélatrice. Les Latinos (qui sont désormais majoritaires) représentent 35,2 pourcent; les Afro-Américains, 30 pourcent; et les Blancs 29,2 pourcent⁶. Il y a désormais plus de femmes détenues dans le seul État de Californie que dans l'ensemble des États-Unis au début des années 70. De fait, la Californie peut se vanter de posséder la plus grande prison pour femmes au monde: la Valley State Prison for Women, qui renferme plus de 35 000 détenues. Dans la même ville, littéralement sur le trottoir d'en face, le Central California Women's Facility, dont la population en 2002 avoisinait également les 35 000 détenues, est la deuxième plus grande prison pour femmes au monde⁷.

En examinant sur une carte de la Californie l'emplacement des trente-trois prisons d'État, on constate que tout le tiers nord au-dessus de Sacramento est quasiment dépourvu

d'établissements pénitentiaires. Toutefois, il y a deux prisons à Susanville, et Pelican Bay, l'une des célèbres prisons de très haute sécurité établies en Californie, est située près de la frontière avec l'Oregon. L'artiste californien Sandow Birk s'est inspiré de cette colonisation du paysage par les prisons pour peindre une série de trente-trois tableaux qui représentent ces établissements et leur environnement immédiat. Ces toiles sont rassemblées dans un ouvrage intitulé *Incarcérés : visions de la Californie au XXI^e siècle*⁸.

Je sou mets cet historique de la « carcéralisation » du paysage californien pour démontrer à quel point la production de ce système d'incarcération massive s'est accomplie avec le consentement implicite du grand public. Pourquoi les citoyens ont-ils si facilement accepté l'idée que l'emprisonnement d'une proportion toujours croissante de la population leur permettrait de se sentir plus à l'abri ? Cette question peut être reformulée en termes plus génériques : pourquoi les gens ont-ils le sentiment que la prison est le garant absolu de la préservation de leurs droits et libertés ? Quelles autres raisons peuvent bien expliquer la rapidité de cette colonisation pénitentiaire ?

La géographe Ruth Gilmore considère l'expansion du système carcéral en Californie comme « une solution géographique à des problèmes socio-économiques⁹ ». Pour elle, ce phénomène résulte d'un surplus de capital, de terrain, de main-d'œuvre et de capacité étatique :

Les nouvelles prisons californiennes sont bâties sur des zones rurales dévaluées, plus précisément sur des terres autrefois irriguées. [...] L'État a racheté les surfaces

vendues par de gros propriétaires terriens. Puis il a assuré aux bourgades dévitalisées qui sont maintenant dans l'ombre des prisons que cette nouvelle industrie, non polluante et sans risques de récession, allait relancer le développement économique de la région¹⁰.

Hélas, comme le souligne Ruth Gilmore, les prisons n'ont amené ni les emplois ni le renouveau économique tant espérés. Mais cette promesse de progrès nous permet de comprendre pourquoi les représentants et les électeurs de Californie ont décidé d'approuver la construction de ces établissements. Les gens avaient envie de croire que les prisons allaient non seulement réduire la criminalité, mais aussi leur apporter du travail et stimuler le développement économique dans ces zones laissées pour compte.

Derrière tout cela, une question fondamentale se pose : pourquoi considérons-nous la prison comme un fait acquis ? Si on peut dire qu'une part relativement infime de la population prise dans son ensemble a déjà fait l'expérience de la vie en milieu carcéral, cela n'est pas vrai pour les Noirs et les Latinos issus de communautés défavorisées. Ni pour les Amérindiens et certaines communautés d'origine asiatique. Mais même parmi ceux qui sont contraints d'accepter la prison comme une dimension ordinaire de leur vie sociale – surtout les jeunes –, il est très difficile d'envisager des débats publics sérieux sur la vie en détention ou sur des alternatives radicales à la privation de liberté. Comme si la prison était un fait de la vie aussi inévitable que la naissance ou la mort.

Dans l'ensemble, les gens considèrent la prison comme un fait acquis. Ils ont du mal à imaginer une société sans elle.

En même temps, nul n'a envie de regarder la réalité carcérale en face, de peur de découvrir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ces lieux. Ainsi, la prison est à la fois présente et absente de nos vies. Penser la conjonction présence-absence, c'est commencer à reconnaître comment l'idéologie façonne nos interactions avec notre environnement social. Nous considérons que la prison est indispensable, mais nous n'avons pas envie de savoir ce qu'il se passe entre ses murs. Après tout, personne n'a envie d'aller en prison. Parce qu'il nous est trop pénible d'admettre que n'importe qui, y compris nous-mêmes, est susceptible de se retrouver derrière les barreaux, nous avons tendance à déconnecter la prison de notre vie. C'est parfois vrai même pour ceux d'entre nous, hommes ou femmes, ayant déjà fait l'expérience de l'incarcération.

Nous voyons l'emprisonnement comme quelque chose qui n'arrive qu'aux autres – c'est le triste sort réservé aux « méchants », pour reprendre un mot cher à George W. Bush. En raison de la force de suggestion du racisme, les « criminels » et les « méchants » sont, dans l'imaginaire collectif, figurés par des personnes de couleur. La prison fonctionne donc sur le plan idéologique comme un lieu abstrait où sont déposés les êtres indésirables afin de nous soulager de la responsabilité de penser aux vrais problèmes qui affectent les communautés dont sont largement issus les détenus. Tel est le travail idéologique accompli par la prison : nous soustraire à la responsabilité qui est la nôtre de réfléchir sérieusement aux problèmes de notre société, notamment ceux liés au racisme et, de plus en plus, au capitalisme mondialisé.

En effet, on aurait tort de se pencher sur l'expansion du système carcéral sans s'intéresser à la question du

développement économique. Nous vivons à l'ère de la délocalisation. Pour contourner les syndicats de travailleurs – et éviter ainsi d'avoir à payer des salaires plus élevés, des prestations sociales, etc. – les multinationales courent le monde à la recherche de réserves de mains-d'œuvre bon marché. Ces délocalisations laissent ainsi des communautés entières sur le carreau. Quantité de gens perdent leur travail et tout espoir d'en retrouver un autre. Une fois que le socle économique de ces communautés a été détruit, l'éducation et les autres services sociaux s'en trouvent profondément affectés. Ce processus transforme les hommes, les femmes et les enfants issus de ces communautés en parfaits candidats potentiels pour la prison.

Pendant ce temps, les entreprises associées à l'industrie du châtiment tirent des bénéfices considérables du système de gestion des prisonniers, et ont tout intérêt à ce que la population carcérale continue de s'accroître. En d'autres termes, nous sommes dans l'ère du complexe carcéro-industriel. La prison est devenue une sorte de trou noir dans lequel sont déposés les détritits du capitalisme contemporain. L'emprisonnement de masse génère des profits en même temps qu'il dévore la richesse sociale, et tend ainsi à reproduire précisément les conditions qui conduisent les gens en prison. Il existe donc des liens avérés, et souvent complexes, entre la désindustrialisation de l'économie (laquelle a atteint son apogée dans les années 80) et l'avènement de l'incarcération de masse – phénomène qui connut lui aussi une accélération sans précédent sous les présidences Reagan et Bush. Pourtant, la nécessité d'élargir le parc carcéral a été présentée au public en termes simplistes : il fallait davantage de prisons

parce qu'il y avait davantage de criminalité. Pourtant, au moment où la construction des prisons a commencé à exploser, les statistiques officielles traduisaient déjà une chute de la criminalité. En outre, de nouvelles dispositions drastiques pour lutter contre le trafic de stupéfiants ou la récidive (la fameuse loi des « trois coups ») étaient déjà inscrites à l'agenda législatif de nombreux États.

Pour bien comprendre le processus de prolifération des prisons et l'avènement du complexe carcéro-industriel, il peut s'avérer utile de revenir une nouvelle fois sur les raisons pour lesquelles nous prenons si facilement la prison comme un fait acquis. En Californie, comme nous l'avons vu, près de deux tiers des prisons ont été construites pendant les années 80 et 90. Pourquoi personne ne s'en est-il ému ? Pourquoi ce projet a-t-il emporté l'adhésion massive des citoyens ? Le premier élément de réponse tient à notre surconsommation d'images carcérales dans les médias, alors même que la réalité de la vie en prison est largement tenue cachée à ceux qui n'ont pas eu la malchance d'y séjourner. La critique culturelle Gina Dent explique que notre sentiment de familiarité avec la prison provient en partie des représentations de l'univers carcéral dans les films et autres médias visuels :

L'évolution de la production d'images liées aux prisons constitue un élément clé du renforcement de l'institution carcérale en tant qu'élément naturel de notre paysage social. Dès ses premiers développements, le cinéma a toujours fait la part belle à la représentation de la prison. Les premiers films de Thomas Edison (notamment *L'Exécution de Czolgosz avec panorama sur*

la prison d'Auburn, en 1901, reconstitution présentée à l'époque comme un reportage) nous montraient la prison jusque dans ses recoins les plus obscurs. Celle-ci est par conséquent étroitement liée à notre expérience de la cinématographie, renforçant par là même son statut inamovible en tant qu'institution. Nous assistons à un afflux constant de films de prison en provenance de Hollywood. C'est même un genre en soi¹¹.

Parmi les grands classiques, on peut citer *Je veux vivre!*, *Papillon*, *Luke la Main Froide* et *L'Évadé d'Alcatraz*. On notera également que les programmes télévisés sont de plus en plus saturés d'images de prison. Parmi les documentaires récents, la série *The Big House*, diffusée sur la chaîne A&E, nous fait visiter San Quentin, Alcatraz, Leavenworth et l'Alderson Federal Reformatory for Women. *Oz*, série au long cours diffusée sur la chaîne HBO, a réussi à convaincre ses nombreux spectateurs qu'ils savaient exactement ce qui se passait entre les murs d'une prison de très haute sécurité pour hommes.

Mais même ceux qui ne font pas le choix de regarder les documentaires et autres programmes racoleurs réalisés sur ce thème se retrouvent abreuvés d'images de la prison, qu'ils le veuillent ou non, par le simple fait d'aller au cinéma ou d'allumer leur téléviseur. La consommation de ces images est quasi impossible à éviter. En 1997, j'ai moi-même été stupéfaite de découvrir, alors que j'interviewais des femmes dans trois prisons cubaines, que la plupart d'entre elles avaient découvert le monde carcéral (avant leur propre incarcération) par le biais des films de Hollywood. La

prison fait partie intégrante de notre paysage audiovisuel. Le résultat, c'est que nous considérons sa présence comme un fait acquis. Elle est devenue un pilier de notre bon sens collectif. Elle est là, présente, tout autour de nous. Il ne nous viendrait pas à l'idée de remettre son existence en question. Elle est si solidement ancrée au cœur de nos vies qu'il nous est difficile de voir au-delà, sinon au prix d'un considérable effort d'imagination.

Pour autant, je ne néglige pas les changements profonds qui ont fait évoluer le débat public autour de cette question. Au début des années 90, alors que le processus d'expansion du parc carcéral était à son apogée, rares étaient les voix critiques audibles du grand public. En fait, la plupart des gens n'avaient même pas idée de l'ampleur du phénomène. C'est à cette époque que des changements internes (liés en partie à l'arrivée des nouvelles technologies) ont entraîné le système carcéral états-unien dans une voie encore plus répressive. Jusque-là, il existait seulement trois catégories pour définir le degré de sécurité d'un établissement pénitentiaire : basse, moyenne et maximale. Mais une nouvelle catégorie a été inventée : la prison de sécurité super maximale, dite « supermax ». Ce virage, aggravant la répression à l'intérieur d'un système qui s'est distingué dès ses débuts par ses procédures disciplinaires, a conduit certains journalistes, intellectuels et organismes progressistes à contester notre dépendance grandissante vis-à-vis de la prison pour résoudre les problèmes sociaux qui étaient en réalité aggravés par l'incarcération de masse.

En 1990, le Sentencing Project, organisation à but non lucratif basée à Washington, a publié une étude sur la

population carcérale états-unienne, tous types d'établissements confondus – y compris les détenus en liberté surveillée ou conditionnelle. La conclusion, c'est que cette population carcérale comptait le quart des hommes noirs âgés de 20 à 29 ans¹². Cinq ans plus tard, une deuxième étude révélait que ce chiffre avait atteint 32,3 pourcent, soit un individu sur trois. En outre, plus d'un homme latino sur dix dans la même tranche d'âge était en prison, en liberté conditionnelle ou surveillée. Cette seconde étude indiquait également que le groupe en plus forte expansion était celui des femmes noires, dont le taux d'incarcération avait augmenté de 78 pourcent¹³. Selon le bureau des statistiques rattaché au ministère de la Justice, les Afro-Américains représentent la majorité des détenus dans l'ensemble des prisons d'État et fédérales, avec un total de 803 400 détenus noirs – soit 118 600 de plus que l'ensemble des détenus blancs¹⁴. À la fin des années 90, des articles de fond sur l'expansion du parc pénitentiaire ont été publiés dans *Newsweek*, *Harper's Bazaar*, *Emerge* et *Atlantic Monthly*. Même le futur secrétaire d'État de George W. Bush, Colin Powell, a soulevé la question du nombre croissant de détenus noirs lors de son discours en 2000, à la Convention nationale du parti républicain qui allait désigner Bush comme candidat à l'élection présidentielle de 2001.

Ces dernières années, l'absence de prises de positions critiques sur la prison dans le champ politique a progressivement cédé la place à un débat sur la réforme carcérale. Si le propos s'est assoupli, l'accent reste presque inévitablement mis sur les conditions qui permettraient de créer un *meilleur système carcéral*. En d'autres termes, l'ouverture des discussions critiques sur les problèmes liés à l'expansion du

système carcéral cantonne paradoxalement ce débat à une simple réflexion sur la réforme des prisons.

Aussi vitale cette réforme soit-elle (par exemple pour éradiquer les agressions sexuelles et améliorer les soins médicaux dans les prisons pour femmes), tout cadre de réflexion uniquement réformatrice contribue à répandre la notion asphyxiante selon laquelle qu'il n'y aurait aucun horizon possible au-delà de la prison. L'examen des stratégies de décarcération, qui devrait pourtant être au cœur de nos discussions sur la crise pénitentiaire, est totalement marginalisé par l'omniprésente question de la réforme. À l'heure actuelle, la question la plus urgente serait de trouver des solutions pour inverser la courbe d'inflation de la population carcérale et ramener le plus grand nombre de détenus possible vers ce qu'eux-mêmes appellent le « monde libre ». Comment évoluer vers une dépénalisation de la consommation de drogue et de la vente de services sexuels? Comment favoriser des stratégies de réadaptation plutôt qu'une justice strictement punitive? La mise en place d'alternatives efficaces nécessite de transformer à la fois les techniques utilisées pour lutter contre le « crime » et les conditions socio-économiques qui conduisent tant de jeunes issus des communautés défavorisées, notamment celles de couleur, tout droit vers les maisons de correction puis en prison. Le défi le plus complexe et le plus urgent qui s'offre à nous aujourd'hui est d'explorer de nouveaux terrains d'application de la justice où la prison ne serait plus notre unique point d'ancrage.